EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO-PRESIDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O **GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, no exercício da competência atribuída pelo no art. 102, § 1º e art. 103, inciso V, da Constituição da República de 1988 e, ainda, no art. 1º, parágrafo único, inciso I e art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.882/1999**,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, oferecer

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

por descumprimento pela Justiça do Trabalho da 17ª Região dos preceitos consubstanciados nos artigos 2º, 5º, *caput*, 100, 167, IV, da Constituição Federal e artigo 103 da ADCT, ao determinar medidas constritivas de bens e valores pertencentes à **COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)** para pagamento de condenações judiciais, nos termos a seguir expostos.

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 1 / 20

I. LEGITIMAÇÃO ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA.

Nos termos do artigo 2º, I, da Lei n. 9.882/99, a legitimação ativa para a ADPF recai sobre os que têm direito de propor a Ação Direta de Constitucionalidade, constantes do elenco do artigo 102 da Constituição Federal, incluídos os Governadores do Estado.

A pertinência temática, por sua vez, decorre dos próprios princípios e regras constitucionais que se pretende ver tutelados por meio da presente ação de controle concentrado, haja vista as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho do Estado do Espírito Santo que determinaram bloqueios e outros atos de constrição sobre bens e valores da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES), provocando lesão aos preceitos fundamentais insculpidos nos artigos 2º; 5º, *caput*; 100; e 167, inciso VI, da Constituição Federal.

II. OBJETO DA PRESENTE AÇÃO

A presente ação tem por objeto decisões judiciais mediante as quais determinaram-se bloqueios e outros atos de constrição sobre bens e valores da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES), empresa pública estadual.

III. OS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS.

As violações aos preceitos fundamentais que sustentam a presente arguição podem ser sintetizadas da seguinte maneira:

a. **Violação ao regime de precatórios insculpido no artigo 100 da CF**: uma vez que a CETURB/ES é empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial, as execuções contra a estatal devem se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral, ou seja, o regime de precatórios;

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 2 / 20

b. **Violação do artigo 103, do ADCT,** por descumprir o seu comando que impede o sequestro de dinheiro quando o ente público estiver no regime especial de pagamento de precatórios, situação que alcança, de igual modo, a empresa estatal dependente como a CETURB/ES.

c. **Violação aos princípios orçamentários e financeiros contidos no artigo 167, VI, da CF, mormente no que diz respeito à legalidade orçamentária**: a Administração não pode dispor livremente das finanças públicas, uma vez que estão estritamente vinculadas ao orçamento aprovado pelo Poder Legislativo;

d. **Violação aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes, estabelecidos pelo artigo 2º da CF**: o preceito fundamental em questão é descumprido em razão da interferência do Poder Judiciário na formulação e na execução do orçamento público, bem como nas atividades constitucionalmente atribuídas ao Legislativo e ao Executivo, respectivamente;

e. **Violação ao princípio da isonomia no tratamento dos credores do Estado (artigo 5º, *caput*)**: a quebra da isonomia decorre diretamente da não submissão das dívidas relacionadas a condenações judiciais ao regime de precatórios, na medida em que permite a desobediência à ordem cronológica de pagamento aos credores do Estado;

f. **Violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos e ao princípio da intranscendência das medidas restritivas de direitos:** as medidas constritivas de bens e valores pertencentes à CETURB/ES geram sérios riscos à continuidade do serviço público prestado pela empresa, o que, por consequência, resulta na violação dos direitos constitucionalmente conferidos aos usuários do serviço.

O cabimento de ADPF para questionar conjunto de decisões judiciais foi reconhecido na ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 949 DISTRITO FEDERAL, por meio do qual essa Excelsa Corte rechaçou – de forma semelhante ao

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 3 / 20

que se pede no caso em tela – decisões judiciais que determinavam o bloqueio de verbas de empresa pública prestadora de serviço público no Distrito Federal:

> **"Quanto ao tema em debate, esta Corte tem reiteradamente admitido o manejo da arguição com vistas à impugnação de um conjunto de pronunciamentos judiciais que determinam a penhora ou o bloqueio de recursos públicos ou do patrimônio de empresas públicas prestadoras de serviço público. Nesse sentido: ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de maio de 2021; ADPF 485, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de novembro de 2017; e ADPF 387, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de outubro de 2017".**

Portanto, perfeitamente cabível a presente arguição.

IV.DA INEXISTÊNCIA DE OUTRO INSTRUMENTO PARA SANAR A LESIVIDADE (SUBSIDIARIEDADE, ARTIGO 4º, § 1º DA LEI N. 9.882/99).

Com efeito, é possível afirmar que, considerando caráter eminentemente objetivo da ADPF, a verificação da existência de outro meio capaz de sanar a lesividade deve ser verificada dentro do contexto do controle abstrato-concentrado.

No caso em tela, não há qualquer outro meio capaz de sanar a lesividade produzida pela postura assumida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em determinar bloqueios e outros atos de constrição sobre bens e valores da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES).

É importante destacar trecho do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes proferido na ADPF n. 664/ES:

> "O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
> E a Jurisprudência desta CORTE afirma o cabimento de ADPF para a impugnação de conjunto de decisões judiciais proferidas por vários órgãos e instâncias jurisdicionais com o entendimento alegadamente atentatório a preceito fundamental. Nesse sentido, veja-se o precedente firmado na ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2009, DJe de 4/6/2012 (importação de pneus usados).

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 4 / 20

> Mencionem-se também os precedentes editados pela CORTE no julgamento da ADPF 548, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/5/2020, DJe de 9/6/2020 (decisões da Justiça Eleitoral que coibiram manifestações políticas em universidades); ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/9/2019, DJe de 27/9/2019 (conjunto de decisões judicias sobre pagamento de precatórios); e ADPF 444, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/6/2018, DJe de 21/5/2019 (conjunto de decisões que determinaram a condução coercitiva de réus ou investigados para interrogatório).
> **Convém registrar os precedentes da CORTE no julgamento de ADPFs propostas em situação análoga à tratada na presente ação, qual seja, em face de conjunto de decisões judiciais que determinaram a penhora ou bloqueio de recursos públicos ou patrimônio de empresas públicas prestadoras de serviço público. Nesse sentido: ADPF 620-MCRef, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 405 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/6/2017, DJe de 5/2/2018; e ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017, DJe de 25/10/2017**". – destaques editados.

Portanto, **não há outro meio eficaz e definitivo** para sanar a lesividade ao orçamento público estadual e a insegurança jurídica que vem sendo causadas pelas muitas decisões oriundas do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.[1]

V. MÉRITO: DO REGIME JURÍDICO DE FAZENDA PÚBLICA. A CETURB/ES É UMA EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

A **CETURB/ES** foi criada pela **Lei nº 3.693/84** com o fim específico de desempenhar as funções de competência do Estado, atribuídas pela Constituição Federal (art. 175) e Constituição Estadual (art. 227), **de conceder, planejar, contratar e gerenciar o Sistema de Transporte Público de Passageiro - STPP, da Região Metropolitana da Grande Vitória**.

[1] **PROCESSO nº 0001290-87.2019.5.17.0001; PROCESSO Nº 0001341-98.2019.5.17.0001; PROCESSO Nº 0001379-13.2019.5.17.0001; PROCESSO Nº 0000426-85.2015.5.17.0002; PROCESSO Nº 0013700-87.2013.5.17.0002; PROCESSO Nº 0001271-75.2019.5.17.0003; PROCESSO Nº 0000049-35.2020.5.17.0004; PROCESSO Nº 0000497-42.2019.5.17.0004; PROCESSO Nº 0001297-70.2019.5.17.0004; PROCESSO Nº 0109600-28.2012.5.17.0004; PROCESSO Nº 0001199-79.2019.5.17.0006; PROCESSO Nº 0001212-78.2019.5.17.0006; PROCESSO Nº 0001347-87.2019.5.17.0007; PROCESSO Nº 0000240-35.2015.5.17.0011; PROCESSO Nº 0000272-30.2016.5.17.0003; PROCESSO Nº 0027000-89.2013.5.17.0011; PROCESSO N 0000638-13.2014.5.17.0012.**

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 5 / 20

Art. 1º - Fica institucionalizado o Sistema de Transportes Urbanos da Aglomeração Urbana da Grande Vitória, componente do Sistema Nacional de Transportes Urbanos, nos termos da Lei Federal nº 6.261, de 14 de novembro de 1975.

Art. 2º - O Sistema de Transportes Urbanos da Aglomeração Urbana da Grande Vitória compreende as funções e atividades relacionadas com as obras, equipamentos, serviços de transportes e sistema viário de interesse comum aos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, que compõem a Região de Desenvolvimento Prioritário estabelecida pela Lei Estadual nº 3.176, de 08 de dezembro de 1977, e abrangendo, especialmente:

I - a infra-estrutura viária básica, compreendendo as vias expressas, arteriais e as de articulações com os sistemas viários federal, estadual e municipal;

II - os sistemas de circulação e sinalização da infra-estrutura viária básica;

III - os sistemas de transportes públicos de passageiros sobre pneus, trilhos e hidrovias;

IV - as conexões intermodais de transportes, tais como terminais de passageiros e de cargas, estacionamentos e outras;

V - a infra-estrutura de circulação de pedestres que dá acesso aos transportes públicos;

VI - as áreas situadas ao longo da infra-estrutura viária básica destinadas ao estacionamento de veículos, à carga e descarga de mercadorias e ao embarque e desembarque de passageiros;

VII - a estrutura operacional, abrangendo o conjunto de atividades e meios estatais de administração, regulamentação, controle e fiscalização que atua diretamente nos modos de transportes, nas conexões intermodais e na infra-estrutura viária básica.

Art. 3º - Integram o Sistema de Transportes Urbanos da Aglomeração Urbana da Grande Vitória as Prefeituras Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, o Conselho de Desenvolvimento Integrado da Grande Vitória - CODIVIT, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV, a que se refere esta Lei, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN-ES, o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo - DER-ES e outras entidades executoras de funções e/ou atividades relacionadas com os transportes urbanos.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima de capital autorizado, dotada de personalidade jurídica, de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV, vinculada à Secretaria de Estado do Interior e dos Transportes, nos termos do Artigo 32, da Lei 3.43, de 31 de dezembro de 1975.

Art. 5º - A CETURB-GV será a concessionária única e exclusiva dos serviços intermunicipais de transportes públicos de passageiros da Aglomeração Urbana

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 6 / 20

> **da Grande Vitória, por prazo indeterminado, a partir de sua constituição**. – destaques editados
>
> **Parágrafo único -** A CETURB-GV poderá receber concessão através de delegação, convênio ou outro ato administrativo, dos serviços de competência municipal ou da União constantes do Sistema de Transportes Urbanos da aglomeração da Grande Vitória.
>
> **Art. 6º -** A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV executará atividades e funções do Sistema de Transportes Urbanos da Aglomeração Urbana da Grande Vitória, definido no Art. 2º desta Lei, podendo especialmente:
>
> **I- regulamentar, controlar e fiscalizar a operação dos serviços de transportes públicos de passageiros**;
> **II -** operar, diretamente ou através de terceiros, mediante permissão, autorização ou outro ato administrativo, os serviços de transporte coletivo de passageiros;
> **III -** planejar, implantar e gerenciar a operação de terminais, abrigos, pontos de parada e pátios de estacionamentos, destinados aos veículos utilizados nos serviços de transportes públicos de passageiros;
> **IV -** articular a operação do transporte público de passageiros com as demais modalidades de transporte,
> **V -** elaborar e submeter ao CODIVIT para aprovação, o Regulamento dos Transportes Públicos de Passageiros da Aglomeração Urbana da Grande Vitória, bem como os demais regulamentos necessários ao funcionamento do Sistema;
> **VI -** elaborar e submeter os estudos tarifários ao CODIVIT e aplicar as tarifas aprovadas pelo órgão;
> **VII - aplicar penalidades por infração relativas à prestação dos serviços;**
> **VIII -** criar mecanismos que propiciem a participação comunitária na administração do sistema e estabelecer esquemas de informação aos usuários;
> **IX -** promover o aperfeiçoamento gerencial dos agentes encarregados da prestação dos serviços;
> **X -** participar da elaboração de estudos, planos, programas e projetos relacionados com o Sistema de Transportes Urbanos;
> **XI - praticar todos os atos necessários ao cumprimento de sua finalidade, observadas as disposições desta Lei, e o seu Estatuto e as deliberações do CODIVIT e as demais normas legais aplicáveis;**
> **XII - executar outras atividades relacionadas com suas finalidades que lhe sejam atribuídas por órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estado ou Município.**
> **Parágrafo único - A CETURB-GV poderá exercer quaisquer das funções e atividades de competência dos Municípios, especificadas neste artigo, que lhes sejam transferidas através de delegação, convênio ou outro ato administrativo**.

O Estado, através da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI e da CETURB/ES, viabiliza o transporte público coletivo do Estado do Espírito Santo com a devida inclusão social, concedendo contribuição financeira, através de SUBSÍDIO, destinado ao custeio do sistema, de modo a diminuir o ônus sobre o conjunto dos usuários e a população mais carente.

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 7 / 20

Com a edição da Lei Complementar nº 877/2017, a empresa tem por finalidade **prestar serviço público de gestão dos Sistemas de Transportes Coletivos Intermunicipal e Intramunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo, em regime de exclusividade, incumbindo-se da prestação de serviço público de natureza essencial**.

Vejamos, portanto, os Diplomas Legais específicos (LEI COMPLEMENTAR 433/2008 e LEI COMPLEMENTAR Nº 1.040/2023) que regem a matéria:

> **LC Nº 433/2008: Reordena o Programa de Inclusão Social do Transporte Coletivo da Região Metropolitana da Grande Vitória - Transcol Social e dá outras providências**
> (...)
> **Art. 3º O Estado concederá contribuição financeira ao Sistema de Transporte Urbano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória - Sistema Transcol, por meio da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - Ceturb-GV, de modo a diminuir o ônus sobre o conjunto dos usuários, resultante das seguintes medidas**:
> **I -** adoção de políticas públicas visando à inserção social e facilitação do atendimento das necessidades da mobilidade urbana, **com objetivo de subsidiar o preço pago pelos usuários do Sistema Transcol**;
> **II - custeio do Programa de Inclusão Social do Transporte Coletivo, denominado Transcol Social, com as despesas descritas nos §§ 1º e 2º do artigo 2º desta Lei Complementar**.
> § 1º.
> **(...)**
> **IV - subsídio tarifário: a existência de diferença a menor entre o valor monetário da remuneração dos serviços e o montante decorrente da arrecadação de tarifa pública**.
>
> **LC Nº 1.040/2023: Estabelece o modelo regulatório para fixação da política tarifária nos Serviços de Transporte Coletivo da Região Metropolitana da Grande Vitória, atualiza as diretrizes do Transcol Social e dá outras providências.**
>
> **Art. 1º** Os modelos de **regulação tarifária da concessão e o da permissão dos Serviços de Transporte Coletivo da Região Metropolitana da Grande Vitória serão estabelecidos no respectivo edital de licitação e respeitados ao longo de toda a vigência das outorgas**, cujas diretrizes passam a ser fixadas na forma desta Lei Complementar.
> **§ 1º** A remuneração dos concessionários ou permissionários será fixada com base **no custo do serviço**.
> **§ 2º** O modelo do custo do serviço considerará a remuneração necessária para **compensar os custos diretos e indiretos do serviço**, abarcando inclusive os investimentos necessários à ampliação do serviço e a remuneração de capital do concessionário ou permissionário. – destaques editados.

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 8 / 20

Houve a devida regulamentação aos diplomas legais através do **DECRETO 5406-R/2023**, **estabelecendo SUBSÍDIO pago pelo Estado do Espírito Santo** tem como finalidade ***"o custeio das passagens de usuários beneficiários de gratuidades e benefícios tarifários quanto para a modicidade dos valores da Tarifa Pública"***:

> **DECRETO Nº 5406-R, DE 06 DE JUNHO DE 2023.**
> **Art. 1º** O processamento dos cálculos dos valores dos subsídios previstos na Lei Complementar nº 433, de 08 de janeiro de 2008, com as alterações posteriores, observarão estritamente os procedimentos e critérios estabelecidos no presente decreto.
> **Art. 2º** Para fins deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
> (...)
> **IV -** Remuneração Total da Concessionária - **RTC: é o valor das receitas suficiente para a remuneração dos custos totais da concessionária** num dado período de tempo, composta pela RA, pela parcela de subsídios concedidos pelo Governo do Estado, enquanto vigente, e pelas receitas acessórias definidas em norma própria;
> **VII - Subsídio - SU**: a existência de diferença a menor entre o valor monetário da remuneração dos serviços e o montante decorrente da arrecadação de tarifa pública, repassada pelo Governo do Estado, nos termos da legislação vigente, **tanto para o custeio das passagens de usuários beneficiários de gratuidades e benefícios tarifários quanto para a modicidade dos valores da Tarifa Pública**; – destaques editados.

Assim, os recursos financeiros atribuídos à empresa destinam-se ao cumprimento de atividades fundamentalmente públicas, e sua execução deve seguir o modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas conforme estabelece o art. 3º da Lei Complementar nº 877:

> **Art. 3º -** A **CETURB/ES, constituída como empresa pública**, sob a forma de sociedade anônima de capital autorizado, dotada de personalidade jurídica, de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, **vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas – SETOP, desempenhará a função de gestora, quando delegada pelo Poder Concedente, dos Sistemas de Transportes Coletivos Intermunicipal e Intramunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo**.
> § 1º A gestão prevista no *caput* deste artigo se dará por meio de convênio, contrato de programa ou outro ato administrativo firmado com o Estado do Espírito Santo.
> § 2º A CETURB/ES, com prazo de duração indeterminado, terá sede e foro na Capital do Estado do Espírito Santo, podendo abrir escritórios em qualquer município do Estado do Espírito Santo, incumbindo-se da prestação de serviço público de natureza essencial. – destaques editados.

Embora constituída sob a forma de empresa pública, a **CETURB/ES atua com exclusividade na fiscalização e gerenciamento do transporte público na grande Vitória**. A

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 9 / 20

CETURB/ES presta serviço público essencial, com exclusividade, voltado ao atendimento das necessidades da coletividade no Estado do Espírito Santo.

Não se trata de empresa pública que atua no mercado competindo com outras pessoas jurídicas de direito privado.

A CETURB/ES então, considerando essas características fundamentais que a afastam do jogo concorrencial que é próprio da iniciativa privada, merece tratamento semelhante, adequado a importância e ao contexto em que sua atuação é desenvolvida.

Ademais, sua função é unicamente o gerenciamento do sistema de transporte, com funções relacionadas às obras, equipamentos e atividades relacionadas aos serviços de transporte da população da grande vitória. E, os únicos bens que a CETURB administra são os terminais de passageiros existentes na Grande Vitória, e nada mais.

A CETURB/ES presta serviço público, em regime de monopólio, coordenando, gerindo e organizando o sistema de transporte público interestadual e intermunicipal.

A execução do transporte propriamente dito se faz através de empresas permissionárias, mediante licitação, na forma da Lei de Concessões, tudo por força do que determinam os **Decretos Estaduais 2751/89** (que aprovou a Resolução 011/88) e **5.720/98**, que cuida do regime de concessão no âmbito estadual.

Como um dos critérios para operar essa classificação em atividade econômica ou serviço público em sentido amplo usa-se a existência de **finalidade de lucro ou não**, por ser um critério razoavelmente objetivo.

Assim, a contribuição financeira ao custeio de passagens no transporte público existe para atender, especificamente, o setor de transporte ao capixaba e, por isso, não poderá sofrer qualquer constrição, sob pena de inviabilizar o funcionamento do sistema.

Além desse, há **o critério formal,** concernente ao **regime jurídico de execução da atividade.** Dessa forma, somente se enquadram como serviços públicos atividades realizadas sob o **regime jurídico de direito público.**

Os serviços públicos são todas as atividades de administração pública em sentido material exercidas pelo Estado, sob o regime de direito público, **tais como o exercício de**

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 10 / 20

polícia e outras atividades exclusivas do Estado e também as prestações que representem, em si mesmas, **uma utilidade ou comodidade material para a população em geral**.[2]

Dessa forma, diante das atividades que a CETURB/ES exerce, não há como deixar de aplicar-lhe o **regime jurídico de direito público,** pois o nosso ordenamento constitucional atribui **relevância ao objeto da entidade,** isto é, **à atividade** que ela exerce.

Assim, as verbas que são transferidas para o Sistema de Transporte Urbano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória - SISTEMA TRANSCOL, por meio da CETURB são VERBAS PÚBLICAS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (custeio das passagens de usuários).

A Constituição Federal sustenta em seu artigo 175 que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Desse modo, o transporte coletivo de passageiros - espécie de serviço público considerado essencial – é responsabilidade do Poder Público, estando assim disciplinando na Carta Estadual:

> **Art. 227. O transporte coletivo de passageiros é serviço público essencial, obrigação do Poder Público, responsável por seu planejamento, gerenciamento e sua operação, diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação.**

Como se vê, são atividades típicas do Estado no seu poder de polícia, no caso, **de controle e fiscalização da operação dos serviços de transportes públicos de passageiros,** em razão do interesse público **concernente ao transporte coletivo estadual**.

Ou seja, **não executa suas atividades em concorrência com a iniciativa privada,** pois **não** comercializa bens, **não** produz bens, **nem** presta serviços que se constituem **em exploração de atividade econômica.** Assim, não existe fundamento para a aplicação das restrições constantes do **art. 173, §1º, II,** da CF, em razão de **o princípio da livre concorrência** não ser aqui, de forma alguma, afetado.

---

[2] Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro.** 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 321; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo.** 20 ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 90.

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 11 / 20

Em certas hipóteses, principalmente no caso das prestadoras de serviços públicos, a **lei** (inclusive a criadora) **pode reconhecer-lhes prerrogativas** administrativas, fiscais e processuais, como orienta a doutrina e tem sido repetidamente agasalhado pela jurisprudência.

Como explica Edemir Netto de Araújo[3]:

> Como já foi ressaltado, o ordenamento constitucional vigente (art. 173 e seus §§) impede que as empresas públicas exploradoras de atividades econômicas disponham de qualquer privilégio fiscal ou tributário não extensivo ao setor privado. **No entanto, se a empresa for prestadora de serviços públicos. a lei pode reconhecer-lhe prerrogativas** fiscais, administrativas e **até mesmo processuais,** como ocorre com as sociedades de economia mista. – destaques editados.

Aliás, considerando que a CETURB/ES é a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, ou seja, foi criada para desempenhar com exclusividade atividade típica do Estado, **o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já reconheceu a IMUNIDADE TRIBUTÁRIA da empresa pública:**

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ADEQUAÇÃO – EMPRESA PÚBLICA – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO PROVIDO.
> 1. A alegação de imunidade tributária pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade, como vem decidindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
> 2. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, ainda que possuam personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público fazem jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da CF/88.
> **3. A CETURB GV é empresa pública responsável pelo gerenciamento do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, atividade de competência do Estado do Espírito Santo, como se pode extrair tanto do texto da Constituição Federal (art. 21, XII, 'e' c/c art. 25, § 1º) quanto da Constituição Estadual (art. 227). E, por tal razão, pode ser caracterizada como prestadora de serviço público, fazendo jus, destarte, à imunidade tributária.**
> 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0012718-95.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador Telemaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DJe 28/07/2014) – destaques editados.

> APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
> **1. O transporte coletivo de passageiros - espécie de serviço público considerado essencial é responsabilidade do Poder Público, estando disciplinado no artigo 224 de nossa Carta Estadua**l.

[3] ARAUJO, Edemir Netto de. **Curso de direito administrativo.** 5 ed. São Paulo: 2010. p. 263.

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 12 / 20

> **2. A fim de dar efetividade às normas dispostas nas Constituições, o Estado criou a CETURB-GV, empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, sendo a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, por prazo indeterminado**.
> 3. A imunidade deve se relacionar com as finalidades essenciais das entidades. Não deve ser considerada exclusivamente a "forma jurídica eleita", mas sim a substância da atividade desenvolvida.
> **4. Considerando que a CETURB é a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, ou seja, foi criada para desempenhar com exclusividade atividade típica do Estado, desenvolvendo serviço público, faz jus à imunidade tributária**.
> 5. Recurso conhecido e provido. ((TJES, Classe: Apelação Cível, 035130117548, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DJe 28/07/2014 03/03/2021) – destaques editados.

Curial ressaltar que o serviço público desenvolvido pela CETURB/ES atende às **necessidades essenciais da coletividade,** principalmente na questão do transporte público intermunicipal, **impossibilitando sua paralisação e submetendo-o a regime jurídico público.**

Interpretação diversa atribuiria a Justiça do Trabalho **o poder de,** indiretamente, **interferir e impor limitações** ao princípio da autonomia administrativa dos Estados membros (25, *caput*, da CF) para **escolherem a melhor forma de prestar os serviços públicos** de suas competências, pois **estariam obrigados** a prestá-los somente através de sua administração direta, por suas autarquias ou fundações públicas, **em razão de que só assim esses serviços públicos estariam protegidos pelo regime de direito público com seus consectários.**

Diante de todos os fatos e fundamentos expostos é inevitável chegar-se a conclusão de que à CETURB/ES deve ser conferido **regime jurídico de direito público,** e consequentemente as mesmas prerrogativas conferidas aos órgãos da Administração Direta - Fazenda Pública, não se aplicando a regra do artigo 173, §2º da Constituição Federal, mas sim o artigo 100 da mesma Carta Magna.

V.1. PRECEDENTES DESSA EXCELSA CORTE

Essa diferenciação entre empresas públicas que prestam serviços públicos e as que exercem atividade econômica, **com a consequente atribuição de regime jurídico**

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 13 / 20

distintos, já é entendimento consolidado desse Excelso Pretório, como podemos ver de seus diversos julgados.

No julgamento da medida cautelar na **ADI 1.552/DF**, o eminente Ministro Carlos Velloso, faz essa distinção, como podemos ver de trecho do seu voto:

> É certo que as empresas públicas e sociedades de economia mista são instituídas para exploração de econômica, em sentido estrito, dado que elas são os instrumentos da intervenção do Estado no domínio econômico. Pode existir, entretanto, empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Essa distinção, no regime da CF/67, poderia ser feita, e nós por ela propugnamos em trabalho de doutrina (conf. nosso "Responsabilidade e Controle das Empresas Estatais", em "Temas de Direito Público", Dei Rey Ed., pág. 490), na linha, aliás, do magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello ("Natureza essencial das sociedades mistas e empresas públicas", RDP 71/111; "Prestação de serviços públicos e administração indireta", 1973, págs. 101 e ss.) e Eros Grau ("Elementos de Direito Econômico", RT, 1981). Este último autor, escrevendo sobre o tema, já sob o pálio da CF/88, leciona:
>
> > "Da mesma forma, no § 1º do art. 173 a expressão conota atividade econômica em sentido estrito: determina fiquem sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que atuem no campo da atividade econômica em sentido estrito; o preceito, à toda evidência, não alcança a empresa, sociedade de economia mista e entidades (estatais) que prestem serviço público". (Eros Roberto Grau, "A ordem econômica na Const. de 1988 - interpretação e crítica", Ed. R.T., 2ª ed. 1991, pág. 140).
>
> Nos votos que proferi por ocasião do julgamento da ADIn 348-MG, dos RREE 172.816-RJ e 153.523-RS e da ADIn 449-DF, deixei claro o meu pensamento a respeito do tema.
>
> Neste voto, estou deixando expresso o que ficara implícito no raciocínio desenvolvido nos votos acima indicados.
>
> É que a disposição inscrita no art. 173, caput, da Constituição, contém ressalva:
>
> > "Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei".
>
> Quer dizer, o artigo 173 da C.F. está cuidando da hipótese em que o Estado esteja na condição de agente empresarial, isto é, esteja explorando, diretamente, atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada. Os parágrafos, então, do citado art. 173, aplicam-se com observância do comando constante do *caput*. Se não houver concorrência - existindo monopólio, C.F., art. 177 - não haverá aplicação do disposto no § 1º do mencionado art. 173. É que, conforme linhas atrás registrado, o que quer a Constituição é que o Estado-empresário não tenha privilégios em relação aos particulares. Se houver monopólio, não há concorrência; não havendo concorrência, desaparece a finalidade do disposto no§ 1º do art. 173.

Trata-se de matéria por demais pacificada no Supremo Tribunal Federal, não havendo espaço para controvérsias. Nesse sentido, ACO/RN 959, Rei. Min. Menezes Direito, DJ 16/05/2008; ACO 1095, Rei. Min. Ellen Gracie, DJ 02/05/2008; AC 1947 MC/DF, Rei. Min. Carlos Britto, decisão monocrática, DJ 21/02/2008; AI-AgR 243250/RS, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 23/04/2004; RE-ED 230051/SP, Rei. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 14 / 20

08/08/2003, RE n. 229.696, DJ de 19.2.02, o RE n. 220.906, DJ de 14.11.02, o RE n. 225.011, DJ de 19.12.02 e o RE n. 354.897, DJ de 3.9.04, além do RE n. 230.161-AgR, DJ de 10.8.01 e a AC n. 669, DJ de 26.5.06.

Relevante destacar, por fim, ao menos seis ADPF's recentemente julgadas que enfrentaram o quanto defendido na presente, no sentido de que incabível o sequestro de dinheiro de empresas públicas prestadores de serviços públicos: **387**, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.03.2017; **437** (Medida Cautelar), Rel. Min. Rosa Weber, j. em 17.03.2017; **524** (Medida Cautelar), Rel. Min. Edson Fachin, j. em 16.0_8.2018; e **530**, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 20.08.2018, **890**, Rel. Min Dias Toffoli, j. em 29/11/2021, **949**, Rel. Min. Nunes Marques, j. em 04.09.2023.

Eis a ementa, a título ilustrativo, da **ADPF 949**:

> ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.**2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).**3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. – destaques editados.

No mesmo sentido, a **ADPF 1.088**[4]:

> ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

[4] DJE divulgado em 05/03/2024, publicado em 06/03/2024.

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 15 / 20

1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de "ato do poder público", e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). **2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil**. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga PROCEDENTE, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios. – destaques editados.

Merece destaque também a decisão proferida na **ADPF 1.090**[5]:

REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) **II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional.** III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada.

[5] DJE publicado em 29/02/2024. Divulgado em 28/02/2024

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 16 / 20

Assim, essa Excelsa Corte vem consolidado o entendimento no sentido de que o parágrafo 2º do art. 173 da Constituição Federal não se aplica às empresas públicas que prestam exclusivamente serviços públicos, mas apenas àquelas que exercem atividade econômica com finalidade lucrativa, e que, por essa razão, concorrem com outras empresas da iniciativa privada.

De todo o exposto, vê-se que atribuir regime jurídico apenas com base na personalidade jurídica **destoa completamente dos fatos e fundamentos jurídicos que devem guiar a interpretação dos artigos 100, 167, VI, 173 e 175, todos da Constituição Federal, como, de igual modo, do artigo 103 do ADCT,** com a **necessária distinção** entre empresas públicas prestadoras de serviços públicos, empresa estatal dependente e as exploradoras de atividades econômicas e a **consequente atribuição de regimes jurídicos diversos,** público ou privado respectivamente.

VI. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR

Na linha dos fundamentos expostos, os quais demonstram a violação aos preceitos fundamentais constantes dos 2º; 5º, *caput*; 100, 167, inciso VI, todos da Constituição Federal e artigo 103 do ADCT, fica evidenciada, de maneira inequívoca, a presença do *fumus boni iuris*.

O *periculum in mora* também se afigura presente, uma vez que as ordens de constrição emanadas da Justiça do Trabalho da 17ª Região ameaçam sobremaneira a continuidade da prestação dos serviços públicos sob responsabilidade da CETURB/ES.

A CETURB/ES igualmente realiza serviço público de enorme importância ao Estado do Espírito Santo, de modo que os decotes de seu orçamento também podem acarretar danos à população local, comprometendo o sistema TRANSCOL[6] e a não manutenção das estruturas rodoviárias.

[6] O TRANSCOL é um sistema metropolitano integrado de estrutura Tronco-alimentadora, que interliga os cinco municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória através de terminais urbanos, estrategicamente localizados. Permitindo que o usuário se desloque por vários trechos da Grande Vitória, pagando uma única tarifa.

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 17 / 20

Desse modo, impõe-se a concessão de medida cautelar para suspender as medidas de execução típicas de direito privado promovidas contra a CETURB/ES, a fim de evitar maiores prejuízos decorrentes do tratamento inconstitucional da matéria.

VII. DO PEDIDO

Por todo o exposto, o Governador do Estado do Espírito Santo requer:

a) seja determinada a oitiva das autoridades responsáveis pelos atos, e, caso o/a eminente Relator(a) considere indispensável, a manifestação do Advogado-Geral da União e da Procuradora-Geral da República a respeito do pedido de medida cautelar, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 9.882/1999;

b) seja concedida medida cautelar pelo(a) Exmo(a) Ministro(a) Relator(a) da ação, *ad referendum* do Plenário dessa Suprema Corte, no sentido de impor ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que suspenda medidas de execução típicas de direito privado empreendidas contra a CETURB/ES, impossibilitando as constrições patrimoniais e inscrição da entidade no cadastro de devedores, assim como a suspensão imediata de bloqueios, arrestos, sequestro sou penhoras, originários de débitos da CETURB/ES, em contas dessa empresa, devendo haver imediata liberação dos valores bloqueados; e

c) seja, ao final, julgada procedente a presente arguição, em decisão com efeito *erga omnes* e vinculante, de modo que se determine, em definitivo, que a execução de decisões judiciais proferidas contra a CETURB/ES, seja qual for a natureza, dê-se exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 18 / 20

Nestes termos,

Pede deferimento.

De Vitória – ES para Brasília – DF, 20 de junho de 2024.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado do Espírito Santo

IURI CARLYLE DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo

LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO
Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos

EDMUNDO OSWALDO SANDOVAL ESPÍNDULA
Procurador-Chefe da Procuradoria Trabalhista

ANDRÉ LUÍS GARONI DE OLIVEIRA
Procurador-Chefe da Procuradoria do Estado na Capital Federal

Assinado eletronicamente
FLÁVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
Procurador do Estado do Espírito Santo
Coordenador do Núcleo de Recuperação de Créditos Trabalhistas
OAB/ES 4791 - Número Funcional 389400

2024-MBL489 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 27/06/2024 12:27 PÁGINA 19 / 20

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

IURI CARLYLE DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA
PROCURADOR GERAL DO ESTADO
PGE - PGE - GOVES
assinado em 25/06/2024 19:09:30 -03:00

LIVIO OLIVEIRA RAMALHO
SUBPROCURADOR GERAL
SPGJ - PGE - GOVES
assinado em 26/06/2024 07:39:22 -03:00

FLAVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
PROCURADOR DO ESTADO
PTR - PGE - GOVES
assinado em 27/06/2024 12:27:47 -03:00

EDMUNDO OSWALDO SANDOVAL ESPÍNDULA
PROCURADOR CHEFE
PTR - PGE - GOVES
assinado em 26/06/2024 13:50:38 -03:00

ANDRE LUIS GARONI DE OLIVEIRA
PROCURADOR CHEFE
PCF - PGE - GOVES
assinado em 27/06/2024 11:40:59 -03:00

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
GOVERNADOR DO ESTADO
GABGOV - SEG - GOVES
assinado em 26/06/2024 20:24:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 27/06/2024 12:27:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por TAMIRES NEGRELLI BRUNO (ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL IV - QCE03 - GPGE - PGE - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-MBL489

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO